

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2245/2535

นาย ภูมิ นทร์ ลีธีระ ประเสริฐ
นาย ดนัยฤทธิ์ วัชรภรณ์ กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 132

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 78, มาตรา 79

พ.ร.ฎ.ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2535 มาตรา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ ยุบสภาผู้แทนราษฎร และกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่เป็นการ เลือกตั้งทั่วไป ดังนั้น ที่ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้มีการ เลือกตั้งใหม่ จึงเป็นกรณีที่ศาลฎีกาไม่สามารถจะสั่งให้ได้ ไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไป ศาลฎีกาจำหน่ายคดีจากสารบบความ.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่3 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535 มีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 คน โดยผู้ร้องได้ลำดับที่ 4 แต่จากผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ผู้ร้องได้คะแนนมาเป็นลำดับที่ 3 ซึ่งมากกว่านาย ดนัยฤทธิ์ วัชรภรณ์ ผู้ที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้คะแนนมาเป็นลำดับที่ 3 ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งในเขตอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ทุกหน่วยเลือกตั้งเพื่อนับคะแนนของผู้ร้องใหม่ หากผลการนับคะแนนรวม

ได้ตามที่ผู้ร้องอ้าง ก็ขอให้ศาลมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะแต่นายदनัยฤทธิ์ วัชรารณ

ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 (ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ) ยื่นคำคัดค้านว่า การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขตเลือกตั้งที่ 3 เขตการปกครองอำเภอขุนหาญเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 แล้ว คำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุมขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงให้งดพิจารณาและทำความเห็นส่งไปยังศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาปรากฏว่าได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535 ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรและกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 13 กันยายน 2535 ดังนั้น ที่ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขตเลือกตั้งที่ 3 ใหม่ จึงเป็นกรณีที่ศาลฎีกาไม่สามารถจะสั่งให้ได้คดีของผู้ร้องจึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลฎีกาจะพิจารณาต่อไป

ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ.

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เสมอ อินทรศักดิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ